**CONTRATO OCS Nº 0195/2022**
**CONTRATO SAP Nº 4400005122**

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES E BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA, NA FORMA ABAIXO:**

O **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal, com sede em Brasília - DF e serviços no Rio de Janeiro – RJ, na Av. República do Chile, n° 100, CEP nº 20.031-917, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n° 33.657.248/0001-89, doravante denominado simplesmente **BNDES**, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social; e **BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA**, com sede na Rua Marina La Regina, 227 – 3º. Andar – Salas 11 a 15 – Centro – Poá/ SP – Cep: 08550-210, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 57.142.978/0001-05, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, neste ato representado na forma de seus atos constitutivos, em conformidade com o procedimento do Pregão Eletrônico nº 025/2022 - **BNDES**, autorizado em 24/06/2022, por intermédio da IP ATI/DEGAT nº 008/2022, de 15/06/2022, conforme previsão orçamentária sob rubrica n° 3101700021, centro de custo nº BN00004000 - CC TI1, observado o disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento Licitações e Contratos do Sistema **BNDES**, têm, entre si, justo e contratado o que se contém nas Cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**
O presente Contrato tem por objeto a prestação continuada de serviços de atualização e suporte técnico, na modalidade *Software Assurance*, do Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) Microsoft SQL Server, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 025/2022 - **BNDES**) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA**
O presente Contrato terá duração de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante aditivo, por períodos sucessivos, até o limite total de 60 (sessenta) meses.

**Parágrafo Primeiro**
O **CONTRATADO** deverá, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação do Gestor do Contrato, apresentar, por intermédio do seu Representante Legal, sua manifestação sobre a prorrogação do Contrato.

**Parágrafo Segundo**
Independente da notificação do parágrafo anterior, o **CONTRATADO** deverá comunicar ao Gestor seu interesse quanto à prorrogação do contrato até 90 (noventa) dias antes do término de cada período de vigência contratual.

**Parágrafo Terceiro**
A formalização da prorrogação será efetuada por meio de aditivo epistolar, dispensando-se a assinatura do **CONTRATADO**

**Parágrafo Quarto**
Caso o **CONTRATADO** se recuse a celebrar aditivo contratual de prorrogação, tendo antes manifestado sua intenção de prorrogar o Contrato ou deixado de manifestar seu propósito de não prorrogar, nos termos do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, ficará sujeito às penalidades previstas na Cláusula de Penalidades deste Contrato.

**CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO**
A execução do objeto contratado respeitará as especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I deste Contrato) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

**CLÁUSULA QUARTA – NÍVEIS DE SERVIÇO**
Os serviços contratados deverão ser executados de acordo com os padrões de qualidade, disponibilidade e desempenho estipulados pelo **BNDES**, observados os níveis de serviço descritos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

**Parágrafo Único**
O descumprimento dos níveis de serviço acarretará a aplicação dos índices de redução do preço previstos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Contrato, quando cabíveis.

**CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DO OBJETO**
O **BNDES** efetuará o recebimento do objeto, através da Comissão de Recebimento, mencionada na Cláusula de Obrigações do **BNDES** deste Contrato, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

**CLÁUSULA SEXTA – PREÇO**

O **BNDES** pagará ao **CONTRATADO**, pela execução do objeto contratado, o valor de até R$ 4.319.377,92 (quatro milhões, trezentos e dezenove mil, trezentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos), conforme proposta apresentada (Anexo II deste Contrato), observado o disposto na Cláusula de Pagamento deste Instrumento.

**Parágrafo Primeiro**

No valor ajustado no *caput* desta Cláusula estão incluídos todos os insumos, encargos trabalhistas e tributos, inclusive contribuições fiscais e parafiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução deste Contrato.

**Parágrafo Segundo**

Na hipótese de o objeto ser, a critério do **BNDES**, parcialmente executado e recebido, os valores previstos nesta Cláusula serão proporcionalmente reduzidos, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

**Parágrafo Terceiro**

Caso o **BNDES** não demande o total do objeto previsto neste Contrato, não será devida indenização ao **CONTRATADO**.

**Parágrafo Quarto**

O **CONTRATADO** deverá arcar com os ônus decorrentes de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso os quantitativos previstos inicialmente em sua proposta não sejam satisfatórios para o atendimento ao objeto deste Contrato.

**CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO**

O **BNDES** efetuará o pagamento referente ao objeto deste Contrato, anualmente e de forma antecipada, por meio de crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis a contar da data de apresentação do documento fiscal ou equivalente legal (prioritariamente nota fiscal, e nos casos de dispensa da nota fiscal: fatura, boleto bancário com código de barras, recibo de pagamento a autônomo), observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Instrumento.

**Parágrafo Primeiro**

O documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado ao **BNDES** no mês de sua emissão e até o dia 25 (vinte e cinco) do mesmo – ou data anterior que viabilize o tempestivo recolhimento de ISS, se a legislação tributária municipal incidente assim exigir – possibilitando o cumprimento, pelo **BNDES,** das obrigações fiscais principais e acessórias decorrentes deste Contrato. Havendo impedimento legal para o cumprimento desse prazo, o documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado até o primeiro dia útil do mês seguinte da prestação do serviço.

**Parágrafo Segundo**

A apresentação do documento de cobrança fora do prazo previsto nesta cláusula poderá implicar em sua rejeição e no direito do **BNDES** se ressarcir,

preferencialmente, mediante desconto do valor a ser pago ao **CONTRATADO**, por qualquer penalidade tributária incidente pelo atraso.

**Parágrafo Terceiro**
Nas hipóteses em que o recebimento definitivo ocorrer após a entrega do documento fiscal ou equivalente legal, o **BNDES** terá até 10 (dez) dias úteis, a contar da data em que o objeto tiver sido recebido definitivamente, para efetuar o pagamento.

**Parágrafo Quarto**
O primeiro documento fiscal ou equivalente legal terá como objeto de cobrança o período compreendido entre o dia de início da prestação dos serviços e o último dia desse mês, e os documentos fiscais ou equivalentes legais subsequentes terão como referência o período compreendido entre o primeiro e o último dia de cada mês. O último documento fiscal ou equivalente legal, por seu turno, referir-se-á ao período compreendido entre o primeiro dia do último mês da prestação dos serviços e o último dia de serviço prestado. Em todos os casos, o documento fiscal ou equivalente legal só poderá ser emitido e apresentado ao **BNDES** após a efetiva prestação do serviço, respeitado o disposto no Parágrafo anterior.

**Parágrafo Quinto**
Para toda efetivação de pagamento, o Contratado deverá encaminhar o documento fiscal ou equivalente em meio digital para caixa postal eletrônica ou protocolar em sistema eletrônico próprio do BNDES, considerando as orientações do Contratante vigentes na ocasião do pagamento. No caso de emissão de documento fiscal exclusivamente em meio físico o mesmo deverá ser encaminhado ao protocolo do BNDES para devido registro de recebimento.

**Parágrafo Sexto**
O documento fiscal ou equivalente legal deverá respeitar a legislação tributária e conter, minimamente, as seguintes informações:

**I.** número da Ordem de Compra/Serviço – OCS;
**II.** número SAP do Contrato;
**III.** número do pedido SAP, a ser informado pelo Gestor do Contrato;
**IV.** número da Folha de Registro de Serviços (FRS), a ser informado pelo Gestor do Contrato;
**V.** descrição detalhada do objeto executado e dos respectivos valores;
**VI.** período de referência da execução do objeto;
**VII.** nome e número do CNPJ do **CONTRATADO**, cuja regularidade fiscal tenha sido avaliada na fase de habilitação, bem como o número de inscrição na Fazenda Municipal e/ou Estadual, conforme o caso;
**VIII.** nome, telefone e *e-mail* do responsável pelo documento fiscal ou equivalente legal;
**IX.** nome e número do banco e da agência, bem como o número da conta corrente do **CONTRATADO**, vinculada ao CNPJ constante do documento fiscal ou equivalente legal, com respectivos dígitos verificadores;
**X.** tomador do serviço: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – **BNDES**;
**XI.** CNPJ do tomador do serviço: 33.657.248/0001-89;

**XII.** local de execução do objeto, emitindo-se um documento fiscal ou equivalente legal para cada Município em que o serviço seja prestado, se for o caso;
**XIII.** código do serviço, nos termos da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, em concordância com as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento - DIF;
**XIV.** número de inscrição do contribuinte individual válido junto ao INSS (NIT ou PIS/PASEP); e
**XV.** destaque das retenções tributárias aplicáveis, conforme estabelecido na DIF.

**Parágrafo Sétimo**
Os pagamentos a serem efetuados em favor do **CONTRATADO** estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação tributária e com base nas informações prestadas pelo **CONTRATADO**. Em casos de dispensa ou benefício fiscal que implique em redução ou eliminação da retenção de tributos, o **CONTRATADO** fornecerá todos os documentos comprobatórios.

**Parágrafo Oitavo**
Caso o **CONTRATADO** emita documento fiscal ou equivalente legal autorizado por Município diferente daquele onde se localiza o estabelecimento do **BNDES** tomador do serviço e destinatário da cobrança, deverá providenciar o cadastro junto à Secretaria Municipal de Fazenda ou órgão equivalente do Município do estabelecimento tomador, salvo quando se aplicar uma das exceções constantes dos incisos do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 116/03. A inexistência desse cadastro ou o cadastro em item diverso do faturado não constitui impeditivo ao processo de pagamento, mas um ônus a ser suportado pelo **CONTRATADO**, uma vez que o **BNDES** está obrigado a reter na fonte a quantia equivalente ao ISS dos serviços faturados, conforme legislação aplicável.

**Parágrafo Nono**
O documento fiscal ou equivalente legal emitido pelo **CONTRATADO** deverá estar em conformidade com a legislação do Município onde o **CONTRATADO** esteja estabelecida, cuja regularidade fiscal foi avaliada na etapa de habilitação, e com as normas regulamentares aprovadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, especialmente no que tange à retenção de tributos, sob pena de devolução do documento e interrupção do prazo para pagamento.

**Parágrafo Décimo**
Ao documento fiscal ou equivalente legal deverão ser anexados:

**I.** certidões de regularidade fiscal exigidas na fase de habilitação;

**II.** comprovante de que o **CONTRATADO** é optante do Simples Nacional, se for o caso;

**III.** em caso de isenção/imunidade tributária, documentos comprobatórios com a indicação do dispositivo legal que ampara a isenção/imunidade; e

**IV.** demais documentos solicitados pelo Gestor do Contrato, necessários ao pagamento do objeto contratado;

**Parágrafo Décimo Primeiro**
Caso sejam verificadas divergências, o **BNDES** devolverá o documento fiscal ou equivalente legal ao **CONTRATADO** ou solicitará a emissão de carta de correção, quando cabível, interrompendo-se o prazo de pagamento até que este providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pelo **BNDES**.

**Parágrafo Décimo Segundo**
Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, o **BNDES** poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes a multas, indenizações apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pelo **CONTRATADO**.

**Parágrafo Décimo Terceiro**
Caso o **BNDES** não efetue o pagamento na forma prevista nesta Cláusula, em decorrência de fato não atribuível ao **CONTRATADO**, aos valores devidos serão acrescidos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, *pro rata tempore*, calculados desde o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação.

**Parágrafo Décimo Quarto**
Fica assegurado ao **BNDES** o direito de deduzir do pagamento devido ao **CONTRATADO**, por força deste Contrato ou de outro contrato mantido com o **BNDES**, o valor correspondente aos pagamentos efetuados a maior ou em duplicidade.

**CLÁUSULA OITAVA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO**
O **BNDES** e o **CONTRATADO** têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em consonância com o inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal, a ser realizado mediante reajuste ou revisão de preços.

**Parágrafo Primeiro**
O reajuste de preços, na forma prevista na legislação, poderá ser requerido pelo **CONTRATADO** a cada período de 12 (doze) meses, sendo o primeiro contado do dia 04/08/2022, data de apresentação da proposta (Anexo II deste Contrato), e os seguintes, do fato gerador anterior, adotando-se para tanto a aplicação do Índice de Custo da Tecnologia da Informação (ICTI), divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo, sobre o preço referido na Cláusula de Preço deste Instrumento.

**Parágrafo Segundo**
A revisão de preços poderá ser realizada por iniciativa do **BNDES** ou mediante solicitação do **CONTRATADO,** quando ocorrer fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do Contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que onere ou desonere as obrigações pactuadas no presente Instrumento, sendo, porém, vedada nas hipóteses em que o risco seja alocado ao **CONTRATADO** nos termos da Cláusula de Matriz de Riscos, respeitando-se o seguinte:

**I.** o **CONTRATADO** deverá formular ao **BNDES** requerimento para a revisão do Contrato, comprovando a ocorrência do fato gerador;

**II.** a comprovação será realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que criem ou alterem tributos, lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta ou do último reajuste e do momento do pedido de revisão; e

**III.** com o requerimento, o **CONTRATADO** deverá apresentar planilhas de custos unitários, comparativas entre a data da formulação da proposta ou do último reajuste e o momento do pedido de revisão, contemplando os custos unitários envolvidos e evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor pactuado.

**Parágrafo Terceiro**
Independentemente de solicitação, o **BNDES** poderá convocar o **CONTRATADO** para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado, ou de itens que compõem o custo, cabendo ao **CONTRATADO** apresentar as informações solicitadas pelo **BNDES**.

**Parágrafo Quarto**
O **CONTRATADO** deverá solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços até a prorrogação ou o encerramento do Contrato, hipótese em que os efeitos financeiros serão concedidos de modo retroativo a partir do fato gerador, observando-se, ainda, que:

**I.** caso o fato gerador do reajuste e/ou da revisão de preços ou a divulgação do índice de reajuste ocorra com antecedência inferior a 60 (sessenta) dias da prorrogação ou do encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços;

**II.** caso a assinatura do aditivo de prorrogação torne superveniente a ocorrência do fato gerador do reajuste, ou a divulgação do índice de reajuste ocorra após a prorrogação ou o encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste de preços;

**III.** o **BNDES** deverá analisar o pedido de reajuste e/ou revisão de preços em até 60 (sessenta) dias, contados da solicitação e da entrega pelo **CONTRATADO** dos comprovantes de variação dos custos, ficando este prazo suspenso, a critério do **BNDES**, enquanto o **CONTRATADO** não apresentar a documentação solicitada para a comprovação da variação de custos; e

**IV.** caso o **CONTRATADO** não solicite o reajuste e/ou revisão de preços nos prazos fixados acima, não fará jus aos efeitos retroativos ou, caso o Contrato esteja encerrado, operar-se-á a renúncia a eventual direito ao reajuste e/ou à revisão.

**Parágrafo Quinto**
Se o processo de reajuste e/ou revisão de preços não for concluído até o vencimento do Contrato, e este for prorrogado, sua continuidade após o reequilíbrio econômico-financeiro ficará condicionada à manutenção da proposta do **CONTRATADO** como a condição mais vantajosa para o **BNDES**, podendo este:

**I.** realizar negociação de preços junto ao **CONTRATADO**, de forma a viabilizar a continuidade do ajuste, quando os novos valores fixados após o reajuste e/ou a revisão de preços estiverem acima do patamar apurado no mercado; ou

**II.** rescindir o Contrato, mediante aviso prévio ao **CONTRATADO**, com antecedência de 30 (trinta) dias, quando resultar infrutífera a negociação indicada no inciso anterior.

**Parágrafo Sexto**
Na ocorrência da hipótese prevista no inciso II do Parágrafo anterior, o **CONTRATADO** fará jus à integralidade dos valores apurados no processo de reajuste e/ou revisão de preços até o término do Contrato, não podendo, todavia, reclamar qualquer indenização em razão da rescisão do mesmo.

**CLÁUSULA NONA – MATRIZ DE RISCOS**
O **BNDES** e o **CONTRATADO**, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo III deste Contrato.

**Parágrafo Primeiro**
O reajuste de preço aludido na Matriz de Riscos deve respeitar o disposto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro deste Contrato.

**Parágrafo Segundo**
É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade do **CONTRATADO**.

**CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA CONTRATUAL**
O **CONTRATADO** prestará, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da convocação, garantia contratual, sob pena de aplicação de penalidade nos termos deste Contrato, observadas as condições para sua aceitação estipuladas nos incisos abaixo, no valor de R$ 215.968,90 (duzentos e quinze mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa centavos), que lhe será devolvida após a verificação do cumprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais.

**I.** Caução em dinheiro: deverá ser depositada em favor do **BNDES**, de acordo com as orientações que serão fornecidas quando da referida convocação;

**II.** Seguro Garantia: a Apólice de Seguro deverá ser emitida por Instituição autorizada pela SUSEP a operar no mercado securitário, que não se encontre sob regime de

Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e que não esteja cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP;

**a)** O Instrumento de Apólice de Seguro deve prever expressamente:

**a.1)** responsabilidade da seguradora por todas e quaisquer multas de caráter sancionatório aplicadas ao **CONTRATADO**;

**a.2)** vigência pelo prazo contratual;

**a.3)** prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento do **CONTRATADO** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação da expectativa de sinistro ou do efetivo aviso de sinistro, observados os prazos prescricionais pertinentes.

**III.** Fiança Bancária: a Carta de Fiança deverá ser emitida por Instituição Financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil - BACEN para funcionar no Brasil e que não se encontre em processo de liquidação extrajudicial ou de intervenção do BACEN.

**a)** O Instrumento de Fiança deve prever expressamente:

**a.1)** renúncia expressa, pelo fiador, ao benefício de ordem disposto no artigo 827 do Código Civil;

**a.2)** vigência pelo prazo contratual;

**a.3)** prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento do **CONTRATADO** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação do inadimplemento à Instituição Financeira, observados os prazos prescricionais pertinentes.

**Parágrafo Primeiro**
O prazo previsto para a apresentação da garantia poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pelo **CONTRATADO** durante o respectivo transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo **BNDES**.

**Parágrafo Segundo**
Havendo majoração do preço contratado, decorrente de reajuste, repactuação ou revisão de preços causada por alterações na legislação tributária, fica dispensada a atualização da garantia, salvo se o valor da atualização for igual ou superior ao patamar referenciado no inciso II do artigo 91 do Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

**Parágrafo Terceiro**
Nos demais casos que demandem a complementação ou renovação da garantia, tais como alteração do objeto (aditivo quantitativo ou qualitativo), prorrogação contratual, dentre outros, o **CONTRATADO** deverá providenciá-la no prazo estipulado pelo **BNDES**.

**Parágrafo Quarto**
Sempre que o contrato for garantido por fiança bancária ou seguro garantia, o **CONTRATADO** deve obter do garantidor anuência em relação à manutenção da garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do aditivo ou recebimento de carta de apostilamento ou aditivo epistolar, conforme o caso. Recusando-se o garantidor a manter a garantia, cabe ao **CONTRATADO** obter nova garantia no mesmo prazo, prorrogável por igual período a critério do **BNDES**.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**
Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **CONTRATADO**:

**I.** manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação e a ausência de impedimentos exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo **BNDES**;

**II.** comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o **BNDES**, bem como a eventual perda dos pressupostos para a licitação;

**III.** reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução;

**IV.** reparar todos os danos e prejuízos causados ao **BNDES** ou a terceiros, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do Gestor do Contrato;

**V.** pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo o **BNDES**, a qualquer momento, exigir do **CONTRATADO** a comprovação de sua regularidade;

**VI.** assumir a responsabilidade integral por quaisquer ônus que venham a ser impostos ao **BNDES** em virtude de documento fiscal que seja emitido em desacordo com a legislação aplicável;

**VII.** providenciar, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, comprovando ao **BNDES**, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se o **CONTRATADO**, quando optante:

**a)** extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência deste Contrato; ou

**b)** enquadrar-se em alguma das situações previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006;

**VIII.** permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto pelo Gestor do Contrato;

**IX.** obedecer às instruções e aos procedimentos, estabelecidos pelo **BNDES**, para a adequada execução do Contrato;

**X.** designar 01 (um) preposto como responsável pelo Contrato firmado com o **BNDES**, para participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor do **CONTRATADO**, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento;

**XI.** apresentar, em até 10 dias úteis após a convocação, a Declaração de Informações para Fornecimento - DIF, adequadamente preenchida, sob pena de instauração de procedimento punitivo para aplicação de penalidade, e de retenção tributária, pelo **BNDES**, nos casos previstos em lei, da alíquota que entender adequada;

**a)** as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento – DIF não deverão divergir das constantes do documento fiscal ou equivalente legal;

**XII.** Observar, na execução do objeto do Contrato, todas as condições estabelecidas na sua proposta e nas Especificações Técnicas;

**XIII.** Indicar seus dados de endereço, telefone, fax e e-mail, mantendo-os atualizados perante o BNDES durante toda a vigência do Contrato;

**XIV.** Manter sigilo relativamente ao objeto contratado, bem como sobre dados, documentos, especificações técnicas ou comerciais, não tornadas públicas pelo BNDES, de que venha a ter conhecimento em virtude da contratação, bem como a respeito da execução e resultados obtidos na prestação de serviços, inclusive após o término do prazo de vigência do Contrato, sendo vedada a divulgação dos referidos resultados a terceiros em geral, e em especial a quaisquer meios de comunicação públicos e/ou privados;

**XV.** Apresentar, no momento da assinatura do Contrato, o Termo de Confidencialidade, de acordo com minuta constante do Edital de contratação.

**XVI.** garantir que o objeto do Contrato não infringe quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, *know-how* ou *trade-secrets*, sendo responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou processo judicial ou administrativo iniciado em face do **BNDES**, por acusação da espécie, podendo o **CONTRATADO** ser instado a intervir no processo;

**XVII.** responsabilizar-se pelo cumprimento das normas de segurança das dependências do **BNDES** por parte dos profissionais alocados na execução dos serviços, quanto ao porte de identificação e à utilização dos acessos indicados pelo **BNDES**;

**XVIII.** devolver recursos disponibilizados pelo **BNDES**, revogar perfis de acesso de seus profissionais, eliminar suas caixas postais e adotar demais providências aplicáveis ao término da vigência deste Contrato;

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONDUTA ÉTICA DO CONTRATADO E DO BNDES

O **CONTRATADO** e o **BNDES** comprometem-se a manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da moralidade

administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta por preceitos éticos e, em especial, por sua responsabilidade socioambiental.

**Parágrafo Primeiro**
Em atendimento ao disposto no *caput* desta Cláusula, o **CONTRATADO** obriga-se, inclusive, a:

**I.** não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, seja pecuniária ou de outra natureza, consistente em fraude, ato de corrupção ou qualquer outra violação de dever legal, relacionada com este Contrato, bem como a tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores, empregados, agentes, representantes, fornecedores, contratados ou subcontratados, seus ou de suas controladas, de fazê-lo;

**II.** impedir o favorecimento ou a participação de empregado ou dirigente do Sistema **BNDES** (**BNDES** e suas subsidiárias) na execução do objeto do presente Contrato;

**III.** providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente ou empregado do Sistema **BNDES**, considerando-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

**IV.** observar a Política para Transações com Partes Relacionadas e o Código de Ética do Sistema **BNDES** vigentes ao tempo da contratação, bem como a Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema **BNDES** e a Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, assegurando-se de que seus representantes, administradores e todos os profissionais envolvidos na execução do objeto pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios neles constantes; e

**V.** adotar, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição.

**Parágrafo Segundo**
O **BNDES** recomenda, ao **CONTRATADO**, considerar em suas práticas de gestão a implantação de programa de integridade estruturado, voltado à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção.

**Parágrafo Terceiro**
Verificada uma das situações mencionadas nos incisos II e III do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, compete ao **CONTRATADO** afastar imediatamente da execução do Contrato os agentes que impliquem a ocorrência dos impedimentos e favorecimentos aludidos, além de comunicar tal fato ao **BNDES**, sem prejuízo de apuração de sua responsabilidade, caso tenha agido de má-fé.

**Parágrafo Quarto**
O **CONTRATADO** declara ter conhecimento do Código de Ética do Sistema **BNDES**, bem como da Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa Anticorrupção do

Sistema **BNDES**, que poderão ser consultados por intermédio do sítio eletrônico *www.bndes.gov.br* ou requisitados ao Gestor do Contrato.

**Parágrafo Quinto**
Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas do **BNDES** ou da legislação vigente podem ser denunciados à Ouvidoria por qualquer cidadão através dos seguintes canais: página na *internet* (www.bndes.gov.br/ouvidoria); correio (Caixa Postal 15054, CEP 20031-120, Rio de Janeiro – RJ); e telefone (0800 702 6307).

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SIGILO DAS INFORMAÇÕES**
Cabe ao **CONTRATADO** cumprir as seguintes regras de sigilo e assegurar a aceitação e adesão às mesmas por profissionais que integrem ou venham a integrar a sua equipe na prestação do objeto deste Contrato, as quais perdurarão, inclusive, após a cessação do vínculo contratual e da prestação dos serviços:

**I.** cumprir as diretrizes e normas da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**, necessárias para assegurar a integridade e o sigilo das informações;

**II.** não acessar informações sigilosas do **BNDES**, salvo quando previamente autorizado por escrito;

**III.** sempre que tiver acesso às informações mencionadas no inciso anterior:

**a)** manter sigilo dessas informações, não podendo copiá-las, reproduzi-las, retê-las ou praticar qualquer outra forma de uso que não seja imprescindível para a adequada prestação do objeto deste Contrato;

**b)** limitar o acesso às informações aos profissionais envolvidos na prestação dos serviços objeto deste Contrato, os quais deverão estar cientes da natureza sigilosa das informações e das obrigações e responsabilidades decorrentes do uso dessas informações; e

**c)** informar imediatamente ao **BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como dos profissionais envolvidos, adotando todas as orientações do **BNDES** para remediar a violação;

**IV.** entregar ao **BNDES**, ao término da vigência deste Contrato, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa e registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa a que teve acesso no âmbito deste Contrato;

**V.** apresentar, antes do início da prestação dos serviços, Termos de Confidencialidade, conforme minuta constante do Anexo V (Minuta de Termo de Confidencialidade para Profissionais) deste Contrato, assinados pelos profissionais que acessarão informações sigilosas, devendo referida obrigação ser também cumprida por ocasião de substituição desses profissionais; e

**VI.** observar o disposto no Termo de Confidencialidade assinado por seu Representante Legal constante do Anexo IV (Termo de Confidencialidade para Representante Legal) deste Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ACESSO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS**

As partes assumem o compromisso de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, relativos ao tratamento de dados pessoais, nos meios físicos e digitais, devendo, para tanto, adotar medidas corretas de segurança sob o aspecto técnico, jurídico e administrativo, e observar que:

**I.** Eventual tratamento de dados em razão do presente Contrato deverá ser realizado conforme os parâmetros previstos na legislação, especialmente na Lei n° 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, dentro de propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;

**II.** O tratamento será limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades contratuais e, caso seja necessário, ao cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, sejam de ordem principal ou acessória, observando-se que, em caso de necessidade de coleta de dados pessoais, esta será realizada mediante prévia aprovação do **BNDES**, responsabilizando-se o **CONTRATADO** por obter o consentimento dos titulares, salvo nos casos em que a legislação dispense tal medida;

**III.** O **CONTRATADO** deverá seguir as instruções recebidas do BNDES em relação ao tratamento de dados pessoais;

**IV.** O **CONTRATADO** se responsabilizará como “Controlador de dados” no caso do tratamento de dados para o cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, devendo obedecer aos parâmetros previstos na legislação;

**V.** Os dados coletados somente poderão ser utilizados pelas partes, seus representantes, empregados e prestadores de serviços diretamente alocados na execução contratual, sendo que, em hipótese alguma, poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins, sem a prévia autorização do **BNDES**, ou caso haja alguma ordem judicial, observando-se as medidas legalmente previstas para tanto;

**VI.** O **CONTRATADO** deve manter a confidencialidade dos dados pessoais obtidos em razão do presente contrato, devendo adotar as medidas técnicas e administrativas adequadas e necessárias, visando assegurar a proteção dos dados, nos termos do artigo 46 da LGPD, de modo a garantir um nível apropriado de segurança e a prevenção e mitigação de eventuais riscos;

**VII.** Os dados deverão ser armazenados de maneira segura pelo **CONTRATADO,** que utilizará recursos de segurança da informação e tecnologia adequados, inclusive quanto a mecanismos de detecção e prevenção de ataques cibernéticos e incidentes de segurança da informação.

**VIII.** O **CONTRATADO** dará conhecimento formal para seus empregados e/ou prestadores de serviço acerca das disposições previstas nesta Cláusula e na Cláusula de Sigilo das Informações, responsabilizando-se por eventual uso indevido dos dados pessoais, bem como por quaisquer falhas nos sistemas por ela empregados para o tratamento dos dados.

**IX.** O **BNDES** possui direito de regresso em face do **CONTRATADO** em razão de eventuais danos causados por este em decorrência do descumprimento das responsabilidades e obrigações previstas no âmbito deste contrato e da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;

**X.** O **CONTRATADO** deverá disponibilizar ao titular do dado um canal ou sistema em que seja garantida consulta facilitada e gratuita sobre a forma, a duração do tratamento e a integralidade de seus dados pessoais.

**XI.** O **CONTRATADO** deverá informar imediatamente ao **BNDES** todas as solicitações recebidas em razão do exercício dos direitos pelo titular dos dados relacionados a este Contrato, seguindo as orientações fixadas pelo **BNDES** e pela legislação em vigor para o adequado endereçamento das demandas.

**XII.** O **CONTRATADO** deverá manter registro de todas as operações de tratamento de dados pessoais que realizar no âmbito do Contrato disponibilizando, sempre que solicitado pelo **BNDES**, as informações necessárias à produção do Relatório de Impacto de Dados Pessoais, disposto no artigo 5º, XVII, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

**XIII.** Qualquer incidente que implique em violação ou risco de violação ou vazamento de dados pessoais deverá ser prontamente comunicado ao **BNDES**, informando-se também todas as providências adotadas e os dados pessoais eventualmente afetados, cabendo ao **CONTRATADO** disponibilizar as informações e documentos solicitados e colaborar com qualquer investigação ou auditoria que venha a ser realizada.

**XIV.** Ao final da vigência do Contrato, o **CONTRATADO** deverá eliminar de sua base de informações todo e qualquer dado pessoal que tenha tido acesso em razão da execução do objeto contratado, salvo quando tenha que manter a informação para o cumprimento de obrigação legal.

**Parágrafo Primeiro**

As Partes reconhecem que, se durante a execução do Contrato armazenarem, coletarem, tratarem ou de qualquer outra forma processarem dados pessoais, no sentido dado pela legislação vigente aplicável, o **BNDES** será considerado "Controlador de Dados", e o **CONTRATADO** "Operador" ou "Processador de Dados", salvo nas situações expressas em contrário nesse Contrato. Contudo, caso o **CONTRATADO** descumpra as obrigações prevista na legislação de proteção de dados ou as instruções do **BNDES**, será equiparado a "Controlador de Dados", inclusive para fins de sua responsabilização por eventuais danos causados.

**Parágrafo Segundo**
Caso o **CONTRATADO** disponibilize dados de terceiros, além das obrigações no *caput* desta Cláusula, deve se responsabilizar por eventuais danos que o **BNDES** venha a sofrer em decorrência de uso indevido de dados pessoais por parte do **CONTRATADO**, sempre que ficar comprovado que houve falha de segurança técnica e administrativa, descumprimento de regras previstas na legislação de proteção à privacidade e dados pessoais, e das orientações do **BNDES**, sem prejuízo das penalidades deste contrato.

**Parágrafo Terceiro**
A transferência internacional de dados deve se dar em caráter excepcional e na estrita observância da legislação, especialmente, dos artigos 33 a 36 da Lei n° 13.709/2018 e nos normativos do Banco Central do Brasil relativos ao processamento e armazenamento de dados das instituições financeiras, e dependerá de autorização prévia do **BNDES** ao **CONTRATADO**.

**Parágrafo Quarto**
A assinatura deste Contrato importa na manifestação de inequívoco consentimento do titular, seja ele pessoa física direta ou indiretamente relacionada ao **CONTRATADO**, inclusive sócios, representantes legais, empregados, contratados e/ou terceirizados, quando for o caso, dos dados pessoais que tenham se tornados públicos como condição para participação na licitação e para contratação, para tratamento pelo **BNDES**, na forma da Lei nº 13.709/2018. Poderão ser solicitados pelo **BNDES** dados pessoais adicionais a fim de viabilizar o cumprimento de obrigação legal.

**Parágrafo Quinto**
Os representantes legais signatários do presente autorizam a divulgação dos dados pessoais expressamente contidos nos documentos decorrentes do procedimento de licitação, tais como nome, CPF, e-mail, telefone e cargo, para fins de publicidade das contratações administrativas no site institucional do **BNDES** e em cumprimento à Lei nº 12.527/ 2011 (Lei de Acesso à Informação).

**Parágrafo Sexto**
As partes comprometem-se a coletar o consentimento, quando necessário, conforme previsto na Lei no 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados-LGPD), bem como informar os titulares dos dados pessoais mencionados no presente instrumento, para as finalidades descritas no parágrafo acima.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO BNDES**
Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **BNDES**:

**I.** realizar os pagamentos devidos ao **CONTRATADO**, nas condições estabelecidas neste Contrato;

**II.** designar, como Gestor do Contrato, Antony Seabra de Medeiros, que atualmente exerce a função de coordenador de serviços da ATI/DEGAT/GPLAT, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução dos serviços, bem como a liquidação da despesa e o atestado de cumprimento das obrigações assumidas;

**III.** designar, como substituto do Gestor do Contrato, para atuar em sua eventual ausência, quem o estiver substituindo na função;

**IV.** alterar, quando conveniente, o Gestor do Contrato e/ou o seu substituto, por outro profissional, mediante comunicação escrita ao **CONTRATADO**;

**V.** designar a Comissão de Recebimento, a quem caberá o recebimento do objeto, em conjunto com o Gestor do Contrato;

**VI.** fornecer ao **CONTRATADO**, quando solicitado ao Gestor do Contrato, cópia do Código de Ética do Sistema **BNDES**, da Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema **BNDES**, da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**;

**VII.** colocar à disposição do **CONTRATADO** todas as informações necessárias à perfeita execução dos serviços objeto deste Contrato; e

**VIII.** comunicar ao **CONTRATADO**, por escrito:

**a)** quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados ao Contrato;

**b)** a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares do **CONTRATADO**, concedendo-lhe prazo para defesa; e

**c)** a aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – EQUIDADE DE GÊNERO E VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE

O **CONTRATADO** deverá comprovar, sempre que solicitado pelo BNDES, a inexistência de decisão administrativa final sancionadora, exarada por autoridade ou órgão competente, em razão da prática de atos, pelo próprio **CONTRATADO** ou dirigentes, administradores ou sócios majoritários, que importem em discriminação de raça ou gênero, trabalho infantil ou trabalho escravo, e de sentença condenatória transitada em julgado, proferida em decorrência dos referidos atos, e, se for o caso, de outros que caracterizem assédio moral ou sexual e importem em crime contra o meio ambiente.

### Parágrafo Primeiro

Na hipótese de ter havido decisão administrativa e/ou sentença condenatória, nos termos referidos no *caput* desta Cláusula, a execução do objeto contratual poderá ser suspensa pelo **BNDES** até a comprovação do cumprimento da reparação imposta ou da reabilitação do **CONTRATADO** ou de seus dirigentes, conforme o caso.

**Parágrafo Segundo**

A comprovação a que se refere o *caput* desta Cláusula será realizada por meio de declaração, sem prejuízo da verificação do sistema informativo interno do **BNDES** – Sistema de Gerenciamento do Cadastro de Entidades (N02), acerca da inexistência de sanção em face do **CONTRATADO** e/ou de seus dirigentes, administradores ou sócios majoritários que impeça a contratação.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – CESSÃO DE CONTRATO OU DE CRÉDITO, SUCESSÃO CONTRATUAL E SUBCONTRATAÇÃO**

É vedada a cessão deste Contrato, total ou parcialmente, ou de qualquer crédito dele decorrente, bem como a emissão, por parte do **CONTRATADO**, de qualquer título de crédito em razão do mesmo.

**Parágrafo Primeiro**

É admitida a sucessão contratual nas hipóteses em que o **CONTRATADO** realizar as operações societárias de fusão, cisão ou incorporação, condicionada aos seguintes requisitos:

**I.** aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal alteração contratual; e

**II.** manutenção de todas as condições contratuais e requisitos de habilitação originais.

**Parágrafo Segundo**

Caso ocorra a sucessão contratual admitida no Parágrafo anterior, o sucessor assumirá integralmente a posição do sucedido, passando a ser responsável pela execução do presente Contrato, fazendo jus, por conseguinte, ao recebimento dos créditos dele decorrentes.

**Parágrafo Terceiro**

É vedada a subcontratação para a execução do objeto deste Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PENALIDADES**

Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de exigência expressamente formulada pelo **BNDES** ou de inobservância de qualquer obrigação legal, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, o **CONTRATADO** ficará sujeito às seguintes penalidades:

**I.** advertência;

**II.** multa, de acordo com o Anexo I (Termo de Referência); e

**III.** suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **BNDES**, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

**Parágrafo Primeiro**

As penalidades serão aplicadas observadas as normas do Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

**Parágrafo Segundo**
Contra a decisão de aplicação de penalidade, o **CONTRATADO** poderá requerer a reconsideração para a decisão de advertência, ou interpor o recurso cabível para as demais penalidades, na forma e no prazo previstos no Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

**Parágrafo Terceiro**
A imposição de penalidade prevista nesta Cláusula não impede a extinção do Contrato pelo **BNDES**, nos termos da legislação aplicável e da Cláusula de Extinção do Contrato.

**Parágrafo Quarto**
A multa poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades.

**Parágrafo Quinto**
A multa aplicada ao **CONTRATADO** e os prejuízos causados ao **BNDES** serão deduzidos de quaisquer créditos a ele devidos, assim como da garantia prestada, ressalvada a possibilidade de cobrança judicial da diferença eventualmente não coberta pelos mencionados créditos.

**Parágrafo Sexto**
No caso de atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, observar-se-ão os termos da Lei nº 12.846/2013.

**Parágrafo Sétimo**
A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta prevista no Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema BNDES não importa em renúncia às penalidades prevista neste Contrato e no Anexo I (Termo de Referência).

**Parágrafo Oitavo**
A sanção prevista no inciso III desta Cláusula também poderá ser aplicada às sociedades ou profissionais que:

**I.** tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

**II.** tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

**III.** demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o **BNDES** em virtude de atos ilícitos praticados.

## CLÁUSULA DÉCIMA NONA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nas hipóteses disciplinadas no art. 81 da Lei nº 13.303/2016, entre outras legal ou contratualmente previstas, observando-se que:

**I.** as alterações devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato; e

**II.** é vedada a modificação contratual que desnature o objeto da contratação ou afete as condições essenciais previstas no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

**Parágrafo Primeiro**
Em atenção aos princípios que regem as relações contratuais, nas hipóteses em que for imprescindível a alteração deste Contrato para viabilizar sua plena execução, conforme demonstrado em processo administrativo, não caberá a recusa das partes à respectiva formalização, salvo em caso de justo motivo, devidamente comprovado pela parte que o alegar.

**Parágrafo Segundo**
A parte que, injustificadamente, se recusar a promover a alteração contratual indicada no Parágrafo anterior, deverá responder pelos danos eventualmente causados, sem prejuízo das demais consequências previstas neste Instrumento e na legislação vigente.

**Parágrafo Terceiro**
As alterações contratuais serão formalizadas mediante instrumento aditivo, ressalvadas as hipóteses legais que admitem a alteração por apostilamento, os ajustes necessários à eventual correção de erros materiais ou à alteração de dados acessórios do Contrato e alterações de preços decorrentes decorrente de reajuste, repactuação ou revisão de preços causada por alterações na legislação tributária, que poderão ser celebrados por meio epistolar.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA – EXTINÇÃO DO CONTRATO**
O presente Contrato poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, e ainda:

**I.** Consensualmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do **BNDES**, mediante aviso prévio por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes à época da rescisão;

**II.** em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para o cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;

**II.** na ausência de liberação, por parte do **BNDES**, de área, local ou objeto necessário para a sua execução, nos prazos contratuais;

**III.** em virtude da suspensão da execução do Contrato, por ordem escrita do **BNDES**, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;

**IV.** quando for decretada a falência do **CONTRATADO**;

**V.** caso o **CONTRATADO** perca uma das condições de habilitação exigidas quando da contratação;

**VI.** na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato ou

de Crédito, Sucessão Contratual e Subcontratação;

**VII.** caso o **CONTRATADO** seja declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;

**VIII.** em função da suspensão do direito de o **CONTRATADO** licitar ou contratar com o **BNDES**;

**IX.** na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei nº 12.846/2013, cometido pelo **CONTRATADO** no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;

**X.** em razão da dissolução do **CONTRATADO**;

**XI.** quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato.

**Parágrafo Primeiro**
Caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do presente Contrato, a mora superior a 90 (noventa) dias.

**Parágrafo Segundo**
Os casos de extinção contratual convencionados no *caput* desta Cláusula deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do Contrato, e de oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS**
Este Contrato representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele previsto.

**Parágrafo Primeiro**
Integram o presente Contrato:
Anexo I - Termo de Referência
Anexo II - Proposta
Anexo III - Matriz de Risco
Anexo IV - Termo de Confidencialidade para Representante Legal
Anexo V - Minuta de Termo de Confidencialidade para Profissionais

**Parágrafo Segundo**
A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações contratuais ou ao exercício de prerrogativa decorrente deste Contrato não constituirá renúncia ou novação nem impedirá as partes de exercerem os seus direitos a qualquer tempo.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – FORO**
É competente o foro da cidade do Rio de Janeiro para solucionar eventuais litígios decorrentes deste Contrato, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As partes consideram, para todos os efeitos, a data da última assinatura digital como a da formalização jurídica deste instrumento.

As folhas deste contrato foram conferidas por Necesio Antonio Krapp Tavares, advogado do **BNDES**, por autorização do representante legal que o assina.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Instrumento, juntamente com as testemunhas abaixo.

LUCIANA GIULIANI DE OLIVEIRA REIS:81364199734

Assinado de forma digital por LUCIANA GIULIANI DE OLIVEIRA REIS:81364199734
Dados: 2022.08.12 14:14:22 -03'00'

FERNANDO PASSERI LAVRADO:00486757765

Assinado de forma digital por FERNANDO PASSERI LAVRADO:00486757765
Dados: 2022.08.12 21:24:44 -03'00'

**BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**

WALTER FERREIRA DA SILVA JUNIOR:27243442862

Assinado de forma digital por WALTER FERREIRA DA SILVA JUNIOR:27243442862
Dados: 2022.08.11 17:36:16 -03'00'

**BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA**

**TESTEMUNHAS**

Assinado Digitalmente Por Felipe Mello

Dados: 2022.08.10 15:52:50 -03'00'

Assinado digitalmente por Leonardo de Barros C. Neves

2022.08.15 11:52:57 -03'00'

# ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

## 1. OBJETO

1.1. A presente licitação tem como objeto a contratação dos serviços de atualização e suporte técnico, na modalidade *Software Assurance*, para 96 (noventa e seis) licenças (sendo cada licença um pacote de 2 núcleos, totalizando 192 núcleos) do software Microsoft SQL Server Enterprise Edition, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, prorrogável até o limite legal de 60 meses.

## 2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

2.1. As seguintes especificações aplicam-se à solução de forma centralizada no Rio de Janeiro com abrangência para todas as localidades que o BNDES possua representação, conforme pode ser visto no item 2.2.

### 2.2. DA SOLUÇÃO

2.2.1. O BNDES possui escritórios nacionais no Rio de Janeiro, em Brasília, em Recife, e em São Paulo.

2.2.2. O produto Microsoft SQL Server está implantado primariamente no escritório do Rio de Janeiro, mas também pode ser instalado em outras localidades.

2.2.3. O BNDES possui as seguintes licenças:

| Software | Part Number | Unidade | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Microsoft SQL Server 2017 | 7JQ-00343 Microsoft SQLSvrEntCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic | Pacote de 2 núcleos | 96 |

2.2.4. Todo o quantitativo de licenças é utilizado nos ambientes de Homologação e Produção.

2.2.5. No ambiente de Desenvolvimento, utilizamos a edição Microsoft SQL Server Developer e, portanto, não há licenciamento;

2.2.6. O serviço ora contratado deve permitir a utilização de todas as funcionalidades da solução durante toda a validade do Contrato de suporte técnico.

2.2.7. Deverá haver garantia de atualização técnica e de segurança do fabricante durante o ciclo de vida do produto. Entende-se por garantia técnica e de segurança as melhorias ocorridas durante o ciclo de vida do produto, como correções de erros, *service packs* e pacotes de segurança.

## 3. DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

3.1. Todas as licenças especificadas no item 2.2.3 deverão estar associadas à prestação do respectivo serviço de suporte técnico e atualização de software do fabricante, na modalidade *Software Assurance*, que permite acesso às novas releases e novas versões do software.

3.2. Considerando-se que o Serviço de Atualização e Suporte do SQL Server, modalidade *Software Assurance*, é um produto de prateleira da Microsoft, este deve ser prestado de acordo com as especificações do fabricante.

3.3. O início da prestação do serviço de suporte técnico e atualização dar-se-á a partir da data de assinatura do Contrato e os pagamentos referentes ao serviço serão realizados anualmente, mediante aprovação do Gestor do contrato.

3.4. Após a ativação do *Software Assurance* e comprovação no portal de licenciamento da Microsoft (https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/default.aspx), no início de cada um dos três anos contratuais, a Comissão de Recebimento emitirá o Termo de Recebimento Definitivo (TRD) da ativação do *Software Assurance*. O Gestor do Contrato aprovará o pagamento anual antecipado somente após a emissão deste TRD.

3.5. O serviço de suporte técnico e atualização será prestado ininterruptamente durante toda vigência contratual.

3.6. Ao final de cada atendimento resultante de abertura de chamado, a Contratada deverá disponibilizar as seguintes informações:

3.6.1. Número identificador do chamado.

3.6.2. Data e hora do início e do término do atendimento.

3.6.3. Severidade do erro.

3.6.4. Identificação do erro.

3.6.5. Solução aplicada para o chamado.

3.7. A Contratada deverá designar um profissional responsável pelo acompanhamento das solicitações abertas pelo BNDES. Caberá a este profissional supervisionar os técnicos da Contratada que forem responsáveis pelo atendimento dos chamados abertos pelo BNDES, ressaltando-se que este mesmo profissional atuará como o preposto perante o BNDES para assuntos relativos à execução dos serviços contratados. A comunicação do BNDES com esse profissional será realizada obrigatoriamente em português do Brasil.

3.8. O BNDES poderá solicitar reuniões mensais com o preposto nas dependências do BNDES no Rio de Janeiro, ou por videoconferência, com a finalidade de tratar questões referentes ao Contrato.

3.9. Não será permitido acesso remoto a partir de redes externas ao BNDES para a execução do serviço de suporte técnico e atualização. Entretanto, em situações excepcionais onde haja o interesse e a autorização do BNDES, poderá ser utilizado este recurso, estando este condicionado ao uso de ferramentas homologadas pelo BNDES e de controles por este estabelecidos.

3.10. Toda prestação de serviço de suporte técnico e atualização deve obrigatoriamente ser acompanhada por um profissional designado pelo BNDES.

## 4. PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO CONTRATADO

4.1. A Contratada deverá comprovar a contratação do serviço de suporte e atualização, na modalidade *Software Assurance*, em até 10 (dez) dias úteis, a partir da data de assinatura do contrato, por meio do portal de licenciamento da Microsoft.

4.2. Caso a Contratada não seja o próprio fabricante do *software*, deverá apresentar impreterivelmente, em até 10 (dez) dias úteis, a documentação comprobatória de que está autorizada pelo fabricante para comercializar os serviços integrantes do objeto destas Especificações Técnicas.

4.3. O Contratado deve comprovar a condição de *Government Partner* da Microsoft em até 10 (dez) dias úteis, e ao longo de toda a execução do contrato, quando solicitado pelo Gestor do Contrato, ficando a critério do BNDES a comprovação junto à Microsoft.

4.4. A equipe técnica do BNDES, sempre que julgar necessário, realizará consultas ao sítio do fabricante na Internet, com o objetivo de esclarecer dúvidas quanto ao atendimento dos requisitos técnicos mínimos exigidos.

4.5. Após a conferência da ativação do *Software Assurance* no Portal de licenciamento da Microsoft, a Comissão de Recebimento emitirá o Termo de Recebimento Definitivo da ativação do *Software Assurance* das licenças.

## 5. NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO

5.1. Para a prestação do serviço de suporte técnico e atualização, a Contratada deverá garantir os Níveis Mínimos de Serviço definidos na tabela a seguir:

| Severidade | Impacto no ambiente | Tempo para início do atendimento (tempo de reação) |
|---|---|---|
| A | Um serviço de produção está paralisado. Os dados críticos estão com um risco significativo de serem perdidos ou corrompidos, houve uma queda substancial de desempenho ou as operações de negócio sofreram uma interrupção severa. | 2 horas (com disponibilidade 24x7) |
| B | Ocorre quando uma funcionalidade importante é severamente prejudicada. As operações não são interrompidas completamente, mas o seu desempenho é prejudicado. | 4 horas (com disponibilidade 24x7) |

| | | |
|---|---|---|
| C | Envolve a perda parcial de funcionalidades não críticas do software, que ainda permite a sua utilização, ou requisição de informações técnicas relativas ao software, sem impacto na sua operação | 16 horas comerciais |

5.2. Considera-se hora comercial aquela compreendida nos dias úteis entre 9:00 e 18:00, no horário de Brasília. Desta forma, por exemplo, um chamado de severidade C aberto às 17h de uma segunda-feira, deverá ter seu atendimento iniciado até as 15h da quarta-feira seguinte.

5.3. A Contratada não poderá questionar a classificação inicial realizada pelo BNDES, devendo observar os tempos de início de atendimento anteriormente elencados.

5.3.1. No decorrer do seu ciclo de vida, ou seja, até a sua resolução, o chamado poderá sofrer reclassificação pelo BNDES quanto à sua severidade no decorrer do processo de diagnóstico, desde que os níveis de serviço ainda não tenham sido violados. A Contratada poderá pleitear a reclassificação com base em evidências técnicas que justifiquem esta alteração, que deverão ser analisadas e aprovadas ou não pela equipe técnica do BNDES.

5.4. Não serão considerados os tempos das paradas programadas, isto é, paradas previamente acordadas com o BNDES com antecedência mínima de 24 horas, bem como os períodos abonados pelo BNDES, em razão da ocorrência de interrupções ou degradações no funcionamento dos equipamentos oriundas de manutenções realizadas pelo BNDES em seu ambiente computacional.

## 6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1.1. O pagamento referente ao serviço de suporte técnico e atualização será efetuado em parcelas anuais, de forma antecipada, sendo que o início da efetiva prestação do serviço e, portanto, do seu pagamento, ocorrerá somente após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Ativação do *Software Assurance* das Licenças, conforme item 4.5.

6.1.1.1. A data base para o pagamento das faturas anuais será definida pelo BNDES, sendo os valores do primeiro e último ano de prestação do serviço cobrados proporcionalmente ao tempo de prestação do serviço naqueles meses.

6.1.1.2. O pagamento do serviço de atualização e suporte técnico estará condicionado à validação da regularidade do licenciamento do serviço *Software Assurance* junto ao fabricante Microsoft, durante todo o período contratual.

6.2. As faturas serão analisadas pelo Gestor do Contrato ou por membros da Equipe Técnica do BNDES, sob sua supervisão, cabendo à Contratada, caso sejam encontradas divergências, emitir novas faturas com o valor correto ou comprovar a correção dos valores contestados pelo BNDES.

6.3. No caso de faturas que cheguem ao BNDES vencidas ou com prazo de pagamento inferior a 10 (dez) dias úteis, ou ainda as em que, nos casos de

serem contestadas pelo BNDES, seja comprovada a correção dos valores, será facultado à Contratada emitir novo documento de cobrança com nova data para pagamento, respeitando o prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis entre a data do recebimento pelo BNDES e a nova data de pagamento ou, alternativamente, emitir documento que prorrogue a data de pagamento da fatura enviada.

## 7. GARANTIA

7.1. O Contratado deverá prestar garantia contratual de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do Contrato, na modalidade que vier a escolher, dentre as previstas no Contrato, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da convocação, sob pena de aplicação de penalidade nos termos do Contrato.

7.2. A exigência de garantia se faz necessária para assegurar o cumprimento das condições contratuais, diante da possibilidade de inadimplemento no serviço de atualização e suporte técnico, na modalidade *Software Assurance*, bem como nas demais obrigações a cargo da futura Contratada.

7.3. A garantia contratual assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

7.3.1. Prejuízos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;

7.3.2. Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo da CONTRATADA durante a execução do contrato;

7.3.3. Multas e penalidades, moratórias e compensatórias, aplicadas pela CONTRATANTE.

7.4. A garantia a ser prestada pela Contratada não precisará abranger a cobertura de débitos trabalhistas e previdenciários, tendo em vista que os serviços a serem prestados não exigem a alocação exclusiva de mão de obra.

## 8. AJUSTES DE PAGAMENTO

8.1. Na hipótese da Contratada deixar de garantir os níveis para o serviço de atualização e suporte técnico previsto na seção 5, por problemas alheios ao BNDES, ficará sujeita à aplicação de desconto, conforme a tabela abaixo, calculado sobre o valor da fatura anual do serviço de atualização e suporte técnico.

| *Severidade* | *Multa (sobre a parcela anual)* |
|---|---|
| A | 0,5% por hora |
| B | 0,05% por hora |
| C | 0,05% por hora comercial |

8.2. Em caso de frações de hora, os descontos estabelecidos no item 8.1 serão calculados proporcionalmente.

8.3. Os tempos para início de atendimento ou solução definitiva e, consequentemente, seus descontos serão aplicados de forma independente para cada um dos chamados, ainda que ocorram em intervalos de tempo concomitantes.

8.4. Os descontos serão efetuados na fatura anual correspondente à competência imediatamente posterior àquela da ocorrência de violação dos níveis de serviço, exceto se ocorrerem no último ano de vigência do contrato, quando serão efetuados mediante aplicação de penalidade.

8.5. Os descontos efetuados na fatura anual do serviço serão limitados em 30% (trinta por cento) do valor da fatura. Na hipótese de a soma dos ajustes de pagamento exceder esse limite, além da aplicação de desconto de 30% (trinta por cento), a Contratada estará sujeita às penalidades previstas no item 9.

## 9. PENALIDADES

9.1. Em caso de descumprimento parcial ou total do Contrato, a Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da notificação do BNDES, sem prejuízo da aplicação do disposto no artigo 83 da Lei 13.303/2016:

9.1.1. Advertência;

9.1.2. Multa de até 0,5% (cinco décimos por cento), aplicada sobre o valor da respectiva fatura anual, por cada dia corrido de atraso no prazo de entrega, definido na seção 4, limitado a 10% (dez por cento) do valor global do respectivo Contrato;

9.1.3. Multa de até 10% (dez por cento), apurada de acordo com a gravidade da infração, incidindo sobre o valor global do Contrato, em razão do descumprimento de outras obrigações contratuais não abrangidas no item 9.1.2;

9.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o BNDES, pelo prazo previsto na legislação, apurado de acordo com a gravidade da infração.

9.2. O total das multas aplicadas não poderá exceder o montante de 30% (trinta por cento) do valor global do Contrato durante a vigência contratual.

## 10. PRAZO DE VIGÊNCIA

10.1. A vigência do Contrato será de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

10.2. Caberá a prorrogação do contrato até que seja atingido o limite legal de 5 anos a contar da sua data de assinatura.

10.3. Encerrada a vigência do Contrato, o BNDES continuará a ter as licenças de uso de todos os produtos por tempo indeterminado, na última versão disponível quando do término do Contrato de prestação do serviço de suporte técnico e atualização, mesmo que esta versão ainda não esteja instalada na infraestrutura do BNDES.

## 11. OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DA CONTRATADA

11.1. Caberá à Contratada cumprir as disposições regulamentares pertinentes aos serviços a serem prestados, ficando ainda responsável, além de outras obrigações estipuladas no Contrato e nestas Especificações Técnicas, por:

11.1.1. Observar, na execução do objeto do Contrato, todas as condições estabelecidas na sua proposta e nas Especificações Técnicas;

11.1.2. Manter sigilo relativamente ao objeto contratado, bem como sobre dados, documentos, especificações técnicas ou comerciais, não tornadas públicas pelo BNDES, de que venha a ter conhecimento em virtude da contratação, bem como a respeito da execução e resultados obtidos na prestação de serviços, inclusive após o término do prazo de vigência do Contrato, sendo vedada a divulgação dos referidos resultados a terceiros em geral, e em especial a quaisquer meios de comunicação públicos e/ou privados;

11.1.3. Indicar seus dados de endereço, telefone, fax e e-mail, mantendo-os atualizados perante o BNDES durante toda a vigência do Contrato;

11.1.4. Apresentar, no momento da assinatura do Contrato, o Termo de Confidencialidade, de acordo com minuta constante do Edital de contratação.

## 12. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

12.1. O valor estimado para o certame é R$ 4.438.644,48 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, seiscentos e quarenta e quatro reais, e quarenta e oito centavos), conforme tabela a seguir:

**Item 1 - Atualização e suporte técnico**

| Descrição | Part number | a) Quantidade | b) Prazo (meses) | c) Preço Unitário do Serviço Mensal | d) Preço total do Serviço (a x b x c) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Atualização e suporte técnico** | 7JQ-00343 | 96 | 36 | **R$ 1.284,33** | **R$** | **R$ 4.438.644,48** |

# ANEXO II – PROPOSTA

Brasoftware®

Brasoftware Informática Ltda.
CNPJ: 57.142.978/0001-05
IE: 546.106.669.110
Rua Marina La Regina, 227 - 3ª andar
CEP: 08550-210 - Poá - São Paulo
PABX: (11) 3179-6700 | FAX: (11) 3179-6800

**AO**
**BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDS**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022 – BNDES**

**LICITANTE:** BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 57.142.978/0001-05
**ENDEREÇO:** Rua Marina La Regina, 227 – 3º. Andar – Salas 11 a 15 – Centro – Poá/ SP, Cep: 08550-210.
**TELEFONE:** (11) 3179-6876 – (11) 3179-6800 **E-MAIL:** governo@brasoftware.com.br

**REPRESENTANTE LEGAL:** Walter Ferreira da Silva Junior

**NACIONALIDADE:** Brasileiro **ESTADO CIVIL:** Divorciado
**PROFISSÃO:** Gestor Operacional – Setor Público **FUNÇÃO NA SOCIEDADE:** Gestor Operacional – Setor Público. **RG:** 27 115 346 5 - SSP/ SP **CPF**: 272 434 428 62

**DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO**: contratação do serviço de atualização e suporte técnico, na modalidade Software Assurance, do Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) Microsoft SQL Server.
Apresentamos nossa proposta completa conforme informações abaixo:

**7. PLANILHA DE PREÇOS PARA PREENCHIMENTO DOS LICITANTES**

| | |
|---|---|
| **Razão Social** | **BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.** |
| **CNPJ Nº** | 57.142.978/0001-05 |
| **Inscrição Estadual Nº** | 546.106.669.110 |
| **Inscrição Municipal Nº** | 7498 |
| **Endereço Matriz** | Rua Marina La Regina, 227 – 3º. Andar – Salas 11 a 15 – Centro – Poá/ SP – Cep: 08550-210. |
| **Endereço para correspondência** | Rua George Ohm, 230 – 4º. andar – Torre B – Cidade das Monções – São Paulo/ SP – Cep:04576-020. |
| **Fone/Fax** | (11) 3179-6876 – (11) 3179-6800 |
| **Responsavel** | **Walter Ferreira da Silva Junior** |
| **E-mail responsavel** | governo@brasoftware.com.br |

**PLANILHA DE PREÇOS**

| ITEM | DESCRIÇÃO | A) QUANTIDADE | B) PREÇO UNITÁRIO | C) PREÇO MENSAL TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Software Assurance para as licenças "Microsoft SQL Server Enterprise Edition" | 96 | R$1.249,82 | R$119.982,72 |
| | Custo total Mensal de Suporte | | | R$119.982,72 |
| | Custo total Anual de Suporte | | | R$ 1.439.792,64 |
| | Custo total de Suporte por 36 meses | | | R$4.319.377,92 |

**Valor total global: R$R$4.319.377,92 (Quatro milhões, trezentos e dezenove mil,trezentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos)**

Brasoftware Informática Ltda.
CNPJ: 57.142.978/0001-05
IE: 546.106.669.110
Rua Marina La Regina, 227 - 3º andar
CEP: 08550-210 - Poá - São Paulo
PABX: (11) 3179-6700 | FAX: (11) 3179-6800

O Licitante Brasoftware Informatica Litda declara ter ciência e aceitar todas as exigências do Edital do Pregão em referência, bem como todas as condições de execução do objeto, propondo sua execução pelo valor global de R$ R$4.319.377,98 (Quatro milhões, trezentos e dezenove mil,trezentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos.) observado(s) o(s) valor(es) unitário(s) cotado(s) na(s) planilha(s) acima.

Declara, outrossim, que o valor proposto inclui todas as despesas e custos, diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transporte, viagens, seguro e insumos), necessários ao cumprimento integral do objeto.

Forma de pagamento: Anual (12 meses em cada pagamento)

Por fim, o Licitante Brasoftware Informatica Litda informa que a validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias.

**1. DECLARAÇÃO**

Declaramos ainda ser parceiro autorizado a revender Softwares do Fabricante Microsoft, conforme consta no link a seguir, podendo vender licenciamento de Volume sendo parceiro comprovado (Large Solution Partners), e Parceiro GP (Government Program Partner). https://partner.microsoft.com/pt-br/licensing/parceiros%20lsp assim como estar essa proposta vinculada e sob total aderência às condições do Fabricante Microsoft disponibilizadas em https://www2.brasoftware.com.br/doc/apendice-a.pdf.

Declara ainda, conforme disposto no Anexo I da Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019, baseada no Acórdão nº 2.569/2018 do Plenário do TCU, a não ocorrência de registro de oportunidade, em atenção à garantia dos princípiosda isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa.

Atenciosamente,

Poá/ SP, em 04 de Agosto de 2022.

**PATRICIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES**
Analista de Processos
LicitatóriosRG: 48.958.071-3
SSP/SP.
CPF: 416.321.608-11
Fone: +55 11 3179-6876/ 6908.
Fax: +55 11 3179-6800
governo@brasoftware.com.
brwww.brasoftware.com.br

# ANEXO III – MATRIZ DE RISCOS

| Categoria do Risco | Descrição | Consequência | Medidas Mitigadoras | Alocação do Risco |
|---|---|---|---|---|
| Risco Atinente Ao Tempo da Execução | Atraso na execução do objeto contratual por culpa da Contratada. | Período sem cobertura dos serviços de suporte e orientação técnica e aplicação de penalidades. | Diligência da Contratada na execução contratual. | Contratada |
| | Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução. | Período sem cobertura dos serviços de suporte e orientação técnica. | Planejamento empresarial e exigência de garantia contratual. | Contratada |
| | Atraso na execução do objeto contratual por culpa do BNDES | Período sem cobertura dos serviços de suporte e orientação técnica. | Cumprimento pelo BNDES das atividades necessárias a regular execução contratual. | BNDES |
| | Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pelo BNDES, que comprovadamente repercuta no preço contratado, observada a disciplina contratual. | Aumento do custo do produto e/ou do serviço. | Revisão de preço. | BNDES |
| Risco da Atividade Empresarial | Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro da Contratada na avaliação da hipótese de incidência tributária. | Aumento ou diminuição do lucro da Contratada. | Planejamento tributário. | Contratada |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Variação da inflação | Aumento do custo do produto e/ou do serviço. | Instrumentos financeiros de proteção cambial (hedge). | Contratada |
| | Perda da condição de parceira comercial do fabricante por parte da Contratada | Período sem cobertura dos serviços de suporte e orientação técnica. | Negociação com fabricante para manter a prestação do serviço. Convocação do segundo colocado no certame. | BNDES |
| Risco Técnico e/ou Operacional | Impossibilidade de execução dos serviços de assistência técnica, gerada pelo BNDES ou por terceiro a seu serviço. | Atraso das soluções motivadoras da abertura de chamados técnicos. | Mapeamento da situação e implementação de melhorias nos procedimentos internos do BNDES | BNDES |
| Risco Tributário e Fiscal (não tributário). | Responsabilização do BNDES por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa do BNDES. | Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário). | Ressarcimento, pela Contratada, ou retenção de pagamento e compensação com valores a esta devidos, da quantia despendida pelo BNDES. | Contratada |

## ANEXO IV - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA REPRESENTANTE LEGAL

**BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA**, com sede na Rua Marina La Regina, 227 – 3º. Andar – Salas 11 a 15 – Centro – Poá/ SP – Cep: 08550-210, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 57.142.978/0001-05,, por intermédio de seu representante legal, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** – Contrato OCS nº 0195/2022 - SRM 4400005122, estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. Listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso;

II. Documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. Metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. Valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;

V. Dados pessoais, especialmente de pessoa natural, independentemente do objeto do contrato envolver ou não o processamento de tais dados nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados;

VI. Documentos e informações utilizados na execução dos serviços do contrato.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

**Parágrafo Único**

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

**CLÁUSULA QUARTA**

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o **RESPONSÁVEL**, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

**Parágrafo Único**

O **RESPONSÁVEL** determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a

prestação de serviços objeto do Contrato, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

**CLÁUSULA QUINTA**

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

**CLÁUSULA SEXTA**

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará responsabilização civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação, bem como do **RESPONSÁVEL**, no que for cabível.

**CLÁUSULA SÉTIMA**

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o **RESPONSÁVEL** e as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e abrangem as informações presentes e futuras.

**CLÁUSULA OITAVA**

O **RESPONSÁVEL** se compromete no âmbito do Contrato objeto do presente Termo, a apresentar às **EMPRESAS DO BNDES** declaração individual de adesão e aceitação das cláusulas do **Termo de Confidencialidade para Profissionais Terceirizados**, de cada integrante ou participante da equipe que prestar ou vier a prestar os serviços especificados no Contrato.

DE ACORDO,

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2022.

WALTER FERREIRA DA SILVA JUNIOR:27243442862

Assinado de forma digital por WALTER FERREIRA DA SILVA JUNIOR:27243442862
Dados: 2022.08.11 17:36:47 -03'00'

_____

RESPONSÁVEL

## ANEXO V – MINUTA TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA PROFISSIONAIS

*(identificação – Nome e CPF)*, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, compromete-se, por intermédio do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** – Contrato OCS nº 195/2022 - SRM 4400005122, estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. Listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso enquanto contratado por empresa que preste serviço às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

II. Documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. Metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. Valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;

V. Dados pessoais, especialmente de pessoa natural identificada ou identificável;

VI. Documentos e informações utilizados na execução dos serviços do contrato.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham a ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

**Parágrafo Único**

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

**CLÁUSULA QUARTA**

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade destas, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

**Parágrafo Único**

O **RESPONSÁVEL** adotará todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

**CLÁUSULA QUINTA**

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo.

**CLÁUSULA SEXTA**

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará responsabilização civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

**CLÁUSULA SÉTIMA**

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação da prestação de serviços objeto do Contrato, e abrangem as informações presentes e futuras.

DE ACORDO,

Rio de Janeiro, ____ de _____ de 2022.

_____

RESPONSÁVEL